

**TEMA 23. LA CRISIS DE LA BUROCRACIA
COMO SISTEMA DE GESTIÓN. LA
ADECUACIÓN DE TÉCNICAS DEL SECTOR
PRIVADO. EL MANAGEMENT PÚBLICO Y LA
GOBERNANZA. HACIA LA EXCELENCIA EN
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.**

Actualizado a 28/01/2022

Introducción: La evolución de la gestión pública	3
La burocracia	3
La burocracia. Definición y características. Influencia en la Constitución española	3
La Crisis de la burocracia como sistema de gestión	4
El management	6
El management en las AAPP. La adecuación de técnicas del sector privado	6
La función gerencial	6
La función gerencial en las AAPP	7
Los problemas del management	8
La gobernanza	9
El gobierno abierto	9
Hacia la excelencia en las instituciones públicas	11
Referencias	12

1. INTRODUCCIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La gestión pública ha experimentado una constante evolución desde la aparición del Estado moderno en los siglos XV y XVI, cuando las tareas administrativas aumentaron exponencialmente, precisando de una forma de organización.

Es entonces cuando se acuñó el término **burocracia**, del francés *bureau* (oficina), que hacía referencia a que el poder era ejercido desde los despachos de los altos funcionarios. No es hasta el siglo XX que comienza un proceso de modernización de las Administraciones Públicas, caracterizado por la aplicación del **modelo gerencial, también conocido como management**. Posteriormente tendría lugar el surgimiento de la **gobernanza y, más tarde, del gobierno abierto**, corrientes coetáneas a la globalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que influyen indiscutiblemente en los modelos de gestión del sector público. A día de hoy, ninguno de estos 3 modelos existe en estado puro en la Administración Pública.

2. LA BUROCRACIA

LA BUROCRACIA. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. INFLUENCIA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La concepción de la burocracia en su dimensión moderna y más relevante la aportó **Max Weber** en *“Economía y Sociedad”*, publicación póstuma de 1921 y que se considera su obra cumbre. Para Weber, el modelo burocrático es el sistema de organización del poder público que puede superar los sistemas carismáticos y tradicionales que suelen degenerar en clientelismo y en lógicas patrimoniales en la Administración pública.

Según Weber, existen 3 tipos de dominación:

- Tradicional: los regentes son respetados por su relación con la divinidad
- Carismática: el pueblo obedece al líder
- Legal, racional o burocracia: se acatan unas normas y unos procedimientos legalmente establecidos.

De acuerdo con Weber, la burocracia tiene 9 características: **legalidad, jerarquía, normas escritas, control de la administración por la esfera política** elegida por sufragio universal, racionalidad en la **división del trabajo, impersonalidad, meritocracia, profesionalización de los funcionarios** y la **teoría de la delegación** (legitimación democrática para el trabajo realizado por la administración, que trabaja para el Gobierno, el cual es elegido por el pueblo).

Para Weber la burocracia o dominación legal/racional es la mejor forma de organización, y es imitada también por las empresas. Tiene una serie de cualidades: velocidad, precisión, certidumbre, conocimiento de los archivos, continuación, subordinación estricta, reducción de los acuerdos y de costes materiales y personales.

En España en los años 50 y 60 es cuando se hacen las primeras reformas para establecer la burocracia. Mediante nuevas leyes se consolidó el Derecho Administrativo, buscando un equilibrio entre las garantías para el ciudadano y prerrogativas para la Administración. Se buscó como objetivo reducir la discrecionalidad y crear una Administración eficaz con funcionarios capaces e independientes. Aparecieron leyes como la “Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo” (1956), “Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas” (1957), “Ley de Procedimiento Administrativo” (1958), etc.

En la Administración española este modelo sigue teniendo aplicación, por ejemplo, en la Constitución española de 1978. En el artículo 9 encontramos el principio de legalidad. En el artículo 97 se señala que el Gobierno dirige la Administración de acuerdo a las leyes. Por último, en el artículo 103 encontramos el principio de jerarquía, así como el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, características típicas de la burocracia.

LA CRISIS DE LA BUROCRACIA COMO SISTEMA DE GESTIÓN

Desde la aparición del término burocracia en 1751, el sistema no ha estado exento de críticas. **Vincent de Gournay** en el siglo XVIII estaba en contra de las excesivas reglas gubernamentales y defendió la fisiocracia, una escuela de pensamiento económico basada en la no intervención del Estado, y con claros paralelismos con la escuela del liberalismo clásico, que defendía la libertad del individuo limitando el poder del Estado.

Karl Marx y Friedrich Engels a mediados del siglo XIX valoraron la burocracia como un fenómeno generalmente negativo, describiéndola como “la república petrificada”. En el pensamiento marxista la burocracia es un mal necesario, que no contribuye a la creación de riqueza, pero que al controlar y organizar la producción a través de leyes y por tanto garantizar el orden social, se convierte en un coste “asumible”. El problema en relación a la burocracia es entonces, desde este punto de vista, no tanto si la burocracia puede tener un papel legítimo en la sociedad, sino cuál es el costo de ese papel, especialmente para las clases obreras.

Ya en el siglo XX, en la concepción de **Leon Trotsky**, el régimen de la antigua URSS tras el triunfo de Stalin correspondía al dominio político de una casta privilegiada, la burocracia.

A finales de los años 40, **Robert K. Merton** planteó una serie de disfunciones de la burocracia, señalando que el cumplimiento de la norma distrae de la consecución del objetivo de servicio al ciudadano:

1. La burocracia exige la seguridad de las reacciones y la **observancia estricta de las normas** y reglas.
2. Este rigor tiende a **subvertir el fin de la organización**, que deja de ser la consecución de objetivos para ser cumplir las normas.
3. El desarrollo de las **normas impide la adaptación** a las nuevas situaciones no previstas por los que las redactaron.
4. Al final, **las reglas** concebidas para causar eficacia, causan ineficacia, **pierden utilidad** y han de ser vulneradas.

Durante los 60, el sociólogo Michel **Croizier** argumentó que la impersonalidad del empleado para aplicar la regla sin excepción, retira cualquier sistema de flexibilidad, la multiplicación de las reglas de control previene cualquier iniciativa y juega contra la innovación. La departamentalización conduce a la renuncia de los grupos a sus metas a expensas de los de la organización y evita cualquier forma de adaptación.

En ejemplos extremos la burocracia puede dirigir al trato de los seres humanos como objetos impersonales. Este proceso ha sido criticado por numerosos filósofos y escritores, como **Franz Kafka**, **Aldous Huxley**, **George Orwell** y **Hannah Arendt**. No en vano, **Mafalda**, el personaje creado por el humorista gráfico argentino **Quino**, le puso Burocracia

La burocracia perduró en el tiempo, y no fue hasta la **década de los 70** que se comenzaron a cuestionar mucho más sus principios, ocurriendo lo que se conoce como la **crisis de la burocracia**. Su declive fue propiciado a su vez por la **crisis del petróleo de 1973** y las dificultades económicas a nivel mundial, así como por la **percepción de la ciudadanía de que la gestión estaba cada vez más alejada de la realidad social**, cumpliéndose las normas por encima de los objetivos. Los ingresos de los estados disminuyeron y

acabaron provocando déficit público así como una **crisis del estado de bienestar**, lo cual llevó a que se cuestionara la eficacia del sistema.

Las **TIC** tuvieron importancia en la aparición de un nuevo modelo. Con la llegada de los **ordenadores** para procesar la información, y especialmente de **Internet**, se favoreció una nueva cultura organizativa en la que primaba la innovación, la flexibilidad y lo digital frente a la jerarquía, la división del trabajo y los procedimientos escritos de la burocracia. Eran los albores de la llamada **sociedad de la información**. Estos cambios, unidos a otros factores como la **transición de las economías del modelo keynesiano al liberal**, propiciaron la adopción de un nuevo modelo de gestión: el **management**.

3. EL MANAGEMENT

Es un **modelo de gestión** surgido y adoptado tras la crisis de la burocracia. Pretende conseguir una **mayor eficiencia y eficacia** reduciendo la burocracia a través de las 5 Rs:

1. Reestructuración: reducir y agilizar la estructura de la organización
2. Reingeniería: revisar los procesos
3. Reinventar: innovar en la administración pública
4. Realineación: todos integrantes alineados con el cambio
5. Reconceptualización: cambio del concepto en la cultura administrativa, centrándose más en los objetivos que en el cumplimiento de la norma..

Según **Guy Peters**, las formas de conseguirlo son:

1. Orientación a resultados
2. Autonomía de los gerentes en el desempeño de su trabajo
3. Descentralización en agencias
4. Focalización en el producto
5. En el caso de las AAPP, tener más competencias

EL MANAGEMENT EN LAS AAPP. LA ADECUACIÓN DE TÉCNICAS DEL SECTOR PRIVADO

El modelo de **management público** proponía una serie de cambios en la gestión pública, orientados a reducir la burocracia e imitar determinadas prácticas del sector privado. Por ejemplo, adoptando la dirección por objetivos, el cambio del término ciudadano por el de cliente, la búsqueda de la eficacia en las actuaciones y la eficiencia en el uso de los recursos, la externalización de tareas y la mejora continua.

En realidad, el management público aplicado a las administraciones públicas no comienza a adquirir toda su relevancia como mecanismo de modernización hasta finales de los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con la crisis del estado del bienestar. En esos momentos, coinciden un conjunto importante de factores, como por ejemplo la crisis energética derivada de 1973, que tuvo su origen en el crecimiento de los precios del petróleo, la progresiva reducción del sector público y de su intervención en la actividad económica, o el rápido incremento de la complejidad de los problemas sociales.

Es entonces cuando el keynesianismo como modelo económico, que propugnaba un Estado intervencionista y activador de la economía, y que fue fundamento del estado del bienestar, se sustituyó por modelos neoclásicos, con exponentes como la Escuela de Chicago o Milton Friedman (Nobel de Economía 1976). El Estado pasa a ser más un prestador de servicios que un ente regulador, y se sustituye el término ciudadano por el concepto de cliente. Esta irrupción del management en las Administraciones se conoció como **la Nueva Gestión Pública**.

En España esta nueva gestión pública se aplicó por ejemplo con la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 1991. Encontramos terminología propia del management en las leyes 39/2015 y 40/2015, como son los principios de calidad, eficiencia y planificación.

LA FUNCIÓN GERENCIAL

Surge como en consonancia con fenómenos como la escuela económica de Chicago y de Milton Friedman, tras la crisis de los modelos keynesianos, y está relacionada con el management. En la función pública tiene una serie de características:

- Hay una liberalización de la economía, que pasará a estar basada en la oferta.

- Incluirá el paso del Estado como prestador directo de servicios a Estado como regulador de servicios.
- Aparecen las Agencias Estatales, que gozarán de independencia para el ejercicio de sus actividades.

Antes de hablar de la función gerencial en las AAPP, conviene primero profundizar en el análisis de la función gerencial privada.

El comportamiento de una empresa se puede explicar en base a tres componentes: clientes, competidores y la propia empresa. En consecuencia, la orientación al cliente, la competitividad y la eficiencia en el uso de los recursos constituyen los valores fundamentales de la gestión empresarial. Otros factores también son importantes, como la adaptación al entorno. Las técnicas principales son la **planificación estratégica, estrategias de cambio organizativo, la dirección por objetivos y la dirección por proyectos**. Después existe un segundo grupo de técnicas según el área de actividad, como el **marketing, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos y las técnicas de habilidades directivas**.

Esta función gerencial privada se caracteriza por la búsqueda de mercados en los que satisfacer sus demandas, tratando de diferenciarse de sus competidores mientras se logra rentabilidad en la inversión. Esto hace que la empresa tenga a su vez ciertas características: **gran adaptación al cambio**, modelo de **decisión racional**, toma de decisiones en base a la cuantificación y carácter intraorganizativo.

LA FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS AAPP

Podemos decir que la función gerencial en las AAPP se define como el conjunto de técnicas de gestión mencionadas en el apartado anterior, pero aplicadas a las Administraciones. Descansa sobre principios como:

1. La **eficiencia**, entendida como la adecuada utilización de los recursos públicos
2. La **eficacia**, que es lograr un efecto deseado o esperado
3. La **economía**, entendida como la sujeción del gasto público hasta alcanzar los niveles de equilibrio presupuestario
4. La **responsabilidad**, estableciendo un marco de rendición de cuentas y de evaluación por un superior
5. La **cultura organizacional**, como la cercanía al ciudadano (cliente)
6. La **proactividad**
7. El **compromiso**.

Las actuaciones concretas de la función gerencial en las AAPP se ven en estos ejemplos:

En primer lugar, **en el funcionamiento de las AAPP**. Por ejemplo, el **artículo 103** de la **Constitución** señala que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Se incorpora el principio de que las Administraciones dan servicio a los ciudadanos, lo que cuadra con elementos de la función gerencial como los clientes. La **Ley 40/2015** incorpora en su **artículo 3.1** diferentes principios con inspiración en la función gerencial, como son el servicio efectivo, la eficacia, la economía, la dirección por objetivos, la racionalidad, la responsabilidad, la eficiencia, etc. También en los Presupuestos Generales del Estado vemos que se hacen presupuestos por programas, tanto plurianuales como anuales. La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria también busca esa sujeción de los gastos, propia de la función gerencial. La parte de evaluación está establecida, por ejemplo, en el marco de calidad del RD 951/2005, y sus

programas de quejas, sugerencias, evaluación de la calidad etc. Por último, ese principio de colaboración se refleja, por ejemplo, en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, haciendo referencia a la colaboración público privada.

En segundo lugar, **en la organización de las AAPP** se ve la influencia de la función gerencial en la creación de diferentes organismos con diferente personalidad jurídica, como los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, los consorcios, las fundaciones del sector público, etc.

En tercer y último lugar, hay influencia **en el personal de las AAPP**. El RDL 5/2015 por el que se aprueba el EBEP, refuerza la función directiva al prever la categoría del Personal Directivo Profesional, y hace mención a la evaluación del desempeño, técnica propia de la función gerencial. También hay que mencionar la CORA, que propuso un sistema de medición de la productividad y la eficiencia.

LOS PROBLEMAS DEL MANAGEMENT

Fracaso de la separación entre el diseño y la ejecución. No es tan fácil la separación entre el Gobierno que diseña/ordena y la Administración que ejecuta. Lo ideal es que la Administración también participe en el diseño.

Problemas de coordinación entre entes (organismos, agencias, ...). En ocasiones trabajan de forma demasiado independiente.

4. LA GOBERNANZA

A mediados de los 80, ya no se habló de burocracia o de management/función gerencial, sino que apareció un término nuevo: la gobernanza.

Este modelo considera que el Estado ha dejado de tener el monopolio sobre los conocimientos, los recursos económicos e institucionales necesarios para gobernar, al mismo tiempo que el fenómeno de la globalización se extendía. Se consideró que los Estados debían tomar un rol de guía más que de líder, pasando a ser socios facilitadores y colaboradores, y que se debía empoderar en la toma de decisiones a todos los actores, como lobbies, ONGs u organizaciones internacionales. La gobernanza no significa anulación de los modelos anteriores de burocracia y management, sino que los modulan y equilibran.

EL GOBIERNO ABIERTO

En los últimos años, y relacionado con la filosofía de la gobernanza, ha emergido un nuevo modelo de Gobierno Abierto. Con la popularización de la llamada Web 2.0 los ciudadanos se han acercado más a sus gobiernos, y se demanda una mayor apertura por parte de las Administraciones.

El término no es nuevo, ya en los 70 se usaba en Gran Bretaña el término **open government** para referirse a aquellas reformas que disminuían la opacidad burocrática. Este concepto evolucionó hasta lo que hoy se conoce como gobierno abierto, que supone una nueva forma de **entender la gobernanza desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación**. De hecho “las TIC al servicio de la gobernanza” sería una definición acertada para este modelo.

Este nuevo término fue por primera vez utilizado por el antiguo presidente de los Estados Unidos **Barack Obama** en su discurso de investidura de 2009, donde proponía un nuevo modelo de gestión pública impulsado por tres principios: la transparencia, la participación y la colaboración. La **transparencia** considera que la información pública es propiedad de los ciudadanos y que estos deben poder acceder a ella de manera transparente, fácil y gratuita. En España existe el Portal de la Transparencia, creado para este fin. La **participación** consiste en escuchar a la sociedad civil a la hora de tomar decisiones públicas para atender sus necesidades reales, por ejemplo, recabando opiniones sobre futuros proyectos normativos. La **colaboración** aprovecha el conocimiento de los ciudadanos y empresas para construir planes y políticas públicas más eficaces, y hacer frente así a los retos de las Administraciones Públicas.

Conviene **no confundir el gobierno abierto con otras nociones afines como la administración electrónica, la política 2.0 o el open data**.

Gobierno abierto no es sinónimo de administración electrónica. Este último concepto implica, al igual que el gobierno abierto, el uso de las TIC para lograr una mayor eficiencia en su actuación, pero no tiene por qué estar asociado a los valores de transparencia, participación o colaboración. Un régimen autoritario podría tener administración electrónica, pero no podría nunca considerarse gobierno abierto.

Del mismo modo la política 2.0 al igual que el gobierno abierto, se basa en la utilización de la Web 2.0, pero no está ceñida a sus valores. Por ejemplo, un candidato a las elecciones que utilice un blog o Twitter para conectar con sus votantes refleja un fenómeno de política 2.0, pero no de gobierno abierto.

Por último, el movimiento del **open data** persigue la apertura de los datos de la Administración para que sean accesibles y reutilizables, especialmente para el sector infomediario. El gobierno abierto se basa asimismo en los datos abiertos, pero incluye otros valores como la participación y la colaboración.

Desde 2009, en España, la idea de gobierno abierto ha sido promovida en la mayor parte de planes estratégicos elaborados por los distintos gobiernos, así como la transformación digital del sector público y la transición hacia la llamada **economía del dato**, presente por ejemplo en el Plan **España Digital 2025**. Incluso algunos de sus pilares, como la transparencia, han sido consolidados en una ley, como ocurrió en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como el uso de

herramientas como los portales de transparencia. Destaca también el **IV Plan de Gobierno Abierto 2020 – 2024**.

¡RECOMENDACIÓN!

Conviene ampliar todos estos conceptos estudiando en profundidad el tema 25: *La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITs): Funciones. La transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades locales.*

5. HACIA LA EXCELENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Tanto el modelo de management como el de gobernanza consideran que la excelencia de las instituciones públicas pasa por tener en cuenta la opinión de los usuarios de los servicios públicos. Esto implica la necesidad de evaluar las políticas públicas y remite al concepto de **calidad**. Uno de los primeros modelos de excelencia en desarrollarse fue el promovido por la **Organización Internacional de Normalización (ISO)**, que recoge en el conjunto de **normas 9000** la gestión de la calidad, requisitos mínimos de implantación y auditorías. Este ha sido escasamente utilizado por las instituciones públicas europeas, que han tomado como referencia el modelo EFQM.

EFQM, o Fundación Europea para una Gestión de Calidad, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1988 y con el apoyo de la Comisión Europea. La última versión del modelo data de 2020 y es totalmente diferente al modelo anterior. Se estructura en 3 grandes bloques: Dirección, Ejecución y Resultados, cada uno de estos bloques se divide en una serie de criterios y éstos a su vez en varios subcriterios. Se valoran los criterios y subcriterios de forma que se muestra el desempeño de una organización en los diferentes bloques, otorgando una puntuación final de 0 a 1.000 puntos.

Otro modelo es el **Marco Común de Evaluación (CAF)**, modelo europeo creado en el seno de la UE en el año 2000 específicamente diseñado para el sector público, pues valora el liderazgo político y al ciudadano. Se considera una adaptación del modelo EFQM a la esfera pública.

Por último, el modelo **EVAM**, modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora, fue diseñado por el Ministerio de Administraciones Públicas de España, y aprobado por el RD 951/2005. Persigue aportar una metodología sencilla y asequible para conocer el nivel de rendimiento y facilitar la incorporación de la autoevaluación del modelo EFQM.

¡RECOMENDACIÓN!

Conviene ampliar este concepto de excelencia en las AAPP mediante el estudio de la primera parte del tema 22: *La calidad en los servicios públicos y el papel de las TIC en su modernización*.

También conviene revisar el modelo EFQM en el tema 102: *La calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios ISO 9004*, al tener un nuevo modelo en 2020 totalmente diferente al anterior de 2013.

REFERENCIAS

- Astic. *“Tema 23. La crisis de la burocracia como sistema de gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. El management público y la gobernanza. Hacia la excelencia en las instituciones públicas.”* Temas Generales - Bloque A, ASTIC, 2021. <http://tienda.fundastic.es/24-temario2020.html>
- Prepara TIC 27. *“Tema 23. La crisis de la burocracia como sistema de gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. El management público y la gobernanza. Hacia la excelencia en las instituciones públicas.”*